P U T U S A N

Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAUD DELAHOYA HARIANJA**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/5 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan P. Samosir Lingkungan I Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petinju

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 ;
3. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 ;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 ;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 ;
10. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh PenasIhat Hukum yang bernama 1.Dafidson Rajagukguk, SH.,M.H, 2.Faisal Wan Surianto, SH, 3. Agung Saputra Damanik, SH, 4.Efrianto Samosir, SH, masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Dafidson Rajagukguk, SH,M.H & Rekan yang beralamat di Jalan Sei Bahbolon, No.30 Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, Telp/Wa 081361146473 /082228298799, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Daud Delahoya Harianja telah bersalah melakukan tindak “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Daud Delahoya Harianja dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun Dengan perintah terdakwa tetap ditahan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan Imei 1. 8609 9205 6615 831, Imei 2. 8609 92056615 823;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Nanda Andika Syaputra Siagian.

- 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal berwarna putih dengan total berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Suyanto als Anto Pelet.

1 (satu) Hand Phone merek Xiaomi Redmi 10 berwarna biru dengan nomor IMEI 1 : 8684 5005 8497 106 dan nomor IMEI 2 : 8684 5005 8497 116 dengan nomor sim card 0819 9794 3907 dan nomor aplikasi whatsapp business 083876843398.

1 (satu) Hand Phone merek Oppo Tipe CPH2387 berwarna hijau dengan nomor IMEI 1 : 8611 0906 6780 179 dan nomor IMEI 2 : 8611 0906 6780 161 adalah milik dari Jekson Eprain Silitonga als Jekson als Mulia.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit mobil berwarna hitam dengan merek Mitsubishi Xpander dengan nomor Polisi BK 1171 FI, Nomor Rangka MK2NCLHANMJ00525 dan nomor mesin 4A91HY2009 milik dari Jekson Eprain Silitonga als Jekson als Mulia.

Dipergunakan dalam berkas Jekson Eprain Silitonga.

4. Membebankan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis pada tanggal 29 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAUD DELAHOYA HARIANJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dalam Dakwaan Primair “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan, perbuatan tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti, berupa:
   - 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan Imei 1. 8609 9205 6615 831, Imei 2. 8609 92056615 823
   - 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan Imei 1. 8675 1105 5308 272, Imei 2 8675 1105 5308 268 dipergunakan dalam perkara berkas perkara a.n Nanda Andika Syahputra Siagian
   - 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal berwarna putih dengan total berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram
   - 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo dengan Imei 1. 8607 0305 4395 312 dan nomor Imei 2. 8607 0305 4395 304 serta no Wa 0896 6181 7744
   - 1 (satu) botol alat hisap Narkotika jenis sabu (bong Sabu)
   - 3 (tiga) pipet yang dimodifikasi menjadi skop sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang tunai senilai Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) yang digunakan sebagai under cover boy Uang sebanyak Rp. 400.000. - (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan dalam berkas perkara a.n Suyanto alias Anto

5. Mengembalikan barang bukti yang disita dari Terdakwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo dengan Imei 1. 8609 9205 6615 831, Imei 2. 8609 92056615 823 dan 1 (satu) Unit Mobil Xpander dikembalikan kepada Terdakwa ataupun yang berhak.
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan mohon kiranya Majelis Hakim menolak segala dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 dan Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Daud Delahoya Harianja pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau pada tahun 2023, bertempat di Jalan Sei Asahan No. 32 Merdeka Medan Baru Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa saksi petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BBNP Sumut) saksi Dedy Janatar Berampu, S.H, M.H dan saksi Darman Girsang dan saksi Budi Sitohang mendapat informasi yang menyebutkan adanya peredaran gelap Narkotika jenis shabu yang dilakukan saksi Suyanto alias Anto Pelet (didakwa berkas terpisah) Jalan Letda Sujono Kelurahan Teluk Karang Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara, berdasarkan informasi yang didapat saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BBNP Sumut) melakukan penyelidikan dan ketika berada di Jalan Letda Sujono Kelurahan Teluk Karang Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara langsung mendatangi serta melakukan pengeledahan rumah saksi Suyanto alias Anto Pelet yang saat itu diketemukan dan disita 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram, atas temukan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram saksi petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BBNP Sumut) mengintrogasi saksi Suyanto alias Anto Pelet mengaku Narkotika jenis shabu tersebut bener milik saksi Suyanto alias Anto Pelet yang diperoleh dengan cara membelinya pada seorang bernama Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia (DPO / Lidik) dan untuk mengambil serta penyerahan Narkotika jenis shabu yang dibeli tersebut Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia memerintahkan saksi Suyanto alias Anto Pelet (didakwa berkas terpisah) menghubungi saksi Nanda Andika Syahputra Siagian alias Arif alias Birong(didakwa berkas terpisah) yang merupakan anggota dari Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia yang memiliki tugas mengkordinir kurir untuk mengantar Narkotika jenis shabu milik Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia kepada para pembeli sesuai arahan Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Suyanto alias Anto Pelet saksi petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BBNP Sumut) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib melakukan penangkapan terhadap saksi Nanda Andika Syahputra Siagian alias Arif alias Birong ketika berada di SPBU Simpang Rambung Jalan Deblot Sindoro, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi ketika di introgasi saksi Nanda Andika Syahputra Siagian mengaku mengenail saksi Suyanto alias Anto Pelet dan saksi Nanda Andika Syahputra Siagian alias Arif alias Birong pernah memberikan Narkotika jenis shabu dengan cara menghubungi terdakwa Daud Delahoya Harianja untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram ke saksi Suyanto alias Anto Pelet kemudian terdakwa Daud Delahoya Harianja menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram milik Jekson Eprain Silitonga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alias Jekson alias Mulia yang disimpan oleh Maruli (DPO/ Lidik) yang bertugas sebagai kurir mengantar Narkotika jenis shabu kepada saksi Suyanto alias Anto Pelet;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 saksi petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BBNP Sumut) mendapat informasi keberadaan Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia di kos-kosan Nonie's Huis Guest House Jalan Sei Asahan No. 32 Merdeka Medan Baru, Padang Bulan Selayang I, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, atas informasi yang didapat tersebut saksi petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BBNP Sumut) melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BBNP Sumut) melihat Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia berboncengan dengan terdakwa Daud Delahoya Harianja mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil mobil milik Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia yang terparkir di halaman kos-kosan Nonie's Huis Guest House Jalan Sei Asahan No. 32 Merdeka Medan Baru, Padang Bulan Selayang I, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara melihat tersebut saksi petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) langsung mengamankan terdakwa Daud Delahoya Harianja ketika sedang berada didalam mobil sedangkan Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia melarikan diri kemudian pada saat dilakukan pengeledahan saksi petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BBNP Sumut) menemukan serta menyita 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10 warna biru dengan nomor Imei 1 : 8684 5005 8497 106 dan nomor Imei 2 : 8684 5005 8497 116 dengan nomor sim card 0819 9794 3907 dan nomor aplikasi WhatsApp business 0838 7684 3398, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe CPH2387 warna hijau dengan nomor Imei 1 : 8611 6780 179 dan nomor Imei 2 : 8611 0906 6780 161 milik Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna hitam dengan nomor polisi BK 1181 FI nomor rangka MK2NCLHANMJ00525 dan nomor mesin 4A91HY2009 milik Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia dari terdakwa Daud Delahoya Harianja selanjutnya saksi petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BBNP Sumut) menanyai terdakwa kemudian terdakwa mengaku pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

17.00 Wib ada menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram dari seorang laki-laki yang tidak dikenal atas arahan Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia di daerah Patumbak Medan selanjutnya Narkotika jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram yang diterima tersebut disimpa terdakwa dirumah Jalan Bunga Herba Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang Kota Medan lalu keesokan harinya pada tanggal 18 Juni 2023 di hubungi oleh saksi Nanda Andika Syahputra Siagian alias Arif alias Birong melalui WhatsApp memerintahkan untuk menimbang dan membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian kecil, sesuai dengan arahan saksi Nanda Andika Syahputra Siagian alias Arif alias Birong lalu terdakwa menimbang dan membagi Narkotika jenis shabu tersebut setelah selesai menimbang dan membagi Narkotika jenis shabu terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram kepada seorang kurir bernama Maruli yang bertugas mengantar dan menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram kepada saksi Suyanto alias Anto Pelet;

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Ijenis sabu-sabutidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BBNP Sumut) guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 3789/NNF/2023 tanggal26 Juni 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Suyanto alias Anto Pelet berupa 2 (dua) bungkus plastic being berisi Kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang dianalisi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa pemeriksa Yudiatnis, S.T dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa DAUD DELAHOYA HARIANJA pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau pada tahun 2023, bertempat di Jalan Sei Asahan No. 32 Merdeka Medan Baru Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Daud Delahoya Harianja ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BBNP Sumut) saksi Dedy Janatar Berampu, S.H, M.H dan saksi Darman Girsang dan saksi Budi Sitohang atas pengembangan dari saksi Nanda Andika Syahputra Siagian alias Arif alias Birong (didakwa berkas terpisah) yang sebelumnya terlebih dahulu ditangkap dan mengaku pernah memberikan Narkotika jenis shabu dengan cara menghubungi terdakwa Daud Delahoya Harianja untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram ke saksi Suyanto alias Anto Pelet kemudian terdakwa Daud Delahoya Harianja menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram milik Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia yang disimpan oleh Maruli (DPO/ Lidik) yang bertugas sebagai kurir mengantar Narkotika jenis shabu kepada saksi Suyanto alias Anto Pelet;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 saksi petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) mendapat informasi keberadaan Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia di kos-kosan Nonie's Huis Guest House Jalan Sei Asahan No. 32 Merdeka Medan Baru, Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, atas informasi yang didapat tersebut saksi petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BBNP Sumut) melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BBNP Sumut) melihat Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia berboncengan dengan terdakwa Daud Delahoya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Harianja mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil mobil milik Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia yang terparkir di halaman kos-kosan Nonie's Huis Guest House Jalan Sei Asahan No. 32 Merdeka Medan Baru, Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara melihat tersebut saksi petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) langsung mengamankan terdakwa Daud Delahoya Harianja ketika sedang berada didalam mobil sedangkan Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia melarikan diri kemudian pada saat dilakukan pengeledahan saksi petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BBNP Sumut) menemukan serta menyita 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10 warna biru dengan nomor Imei 1 : 8684 5005 8497 106 dan nomor Imei 2 : 8684 5005 8497 116 dengan nomor sim card 0819 9794 3907 dan nomor aplikasi Whatsapp business 0838 7684 3398, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe CPH2387 warna hijau dengan nomor Imei 1 : 8611 6780 179 dan nomor Imei 2 : 8611 0906 6780 161 milik Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna hitam dengan nomor polisi BK 1181 FI nomor rangka MK2NCLHANMJ00525 dan nomor mesin 4A91HY2009 milik Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia dari terdakwa Daud Delahoya Harianja selanjutnya saksi petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BBNP Sumut) menanyai terdakwa kemudian terdakwa mengaku pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib ada menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram dari seorang laki-laki yang tidak dikenal atas arahan Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia di daerah Patumbak Medan selanjutnya Narkotika jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram yang diterima tersebut disimpa terdakwa dirumah Jalan Bunga Herba Kel. Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan lalu keesokan harinya pada tanggal 18 Juni 2023 di hubungi oleh saksi Nanda Andika Syahputra Siagian alias Arif alias Birong melalui WhatsApp memerintahkan untuk menimbang dan membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian kecil, sesuai dengan arahan saksi Nanda Andika Syahputra Siagian alias Arif alias Birong lalu terdakwa menimbang dan membagi Narkotika jenis shabu tersebut setelah selesai menimbang dan membagi Narkotika jenis shabu terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 50

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(lima puluh) gram kepada seorang kurir bernama Maruli yang bertugas mengantar dan menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram kepada saksi Suyanto alias Anto Pelet;

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabutidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BBNP Sumut) guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 3789/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Suyanto alias Anto Pelet berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang dianalisi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa pemeriksa Yudiatnis, S.T dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DAUD DELAHOYA HARIANJA pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau pada tahun 2023, bertempat di Jalan Sei Asahan No. 32 Merdeka Medan Baru Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “mengetahui peredaran Narkotika jenis sabu tetapi tidak dilaporkan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Daud Delahoya Harianja ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BBNP Sumut) saksi Dedy Janatar Berampu, S.H, M.H dan saksi Darman Girsang dan saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Budi Sitohang atas pengembangan dari saksi Nanda Andika Syahputra Siagian alias Arif alias Birong (didakwa berkas terpisah) yang sebelumnya terlebih dahulu ditangkap dan mengaku pernah memberikan Narkotika jenis shabu dengan cara menghubungi terdakwa Daud Delahoya Harianja untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram ke saksi Suyanto alias Anto Pelet kemudian terdakwa Daud Delahoya Harianja menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram milik Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia yang disimpan oleh Maruli (DPO/ Lidik) yang bertugas sebagai kurir mengantar Narkotika jenis shabu kepada saksi Suyanto alias Anto Pelet;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 saksi petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) mendapat informasi keberadaan Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia di kos-kosan Nonie's Huis Guest House Jalan Sei Asahan No. 32 Merdeka Medan Baru, Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, atas informasi yang didapat tersebut saksi petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BBNP Sumut) melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BBNP Sumut) melihat Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia berboncengan dengan terdakwa Daud Delahoya Harianja mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil mobil milik Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia yang terparkir di halaman kos-kosan Nonie's Huis Guest House Jalan Sei Asahan No. 32 Merdeka Medan Baru, Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara melihat tersebut saksi petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) langsung mengamankan terdakwa Daud Delahoya Harianja ketika sedang berada didalam mobil sedangkan Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia melarikan diri kemudian pada saat dilakukan pengeledahan saksi petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BBNP Sumut) menemukan serta menyita 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10 warna biru dengan nomor Imei 1 : 8684 5005 8497 106 dan nomor Imei 2 : 8684 5005 8497 116 dengan nomor sim card 0819 9794 3907 dan nomor aplikasi Whatsapp business 0838 7684 3398, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CPH2387 warna hijau dengan nomor Imei 1 : 8611 6780 179 dan nomor Imei 2 : 8611 0906 6780 161 milik Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna hitam dengan nomor polisi BK 1181 FI nomor rangka MK2NCLHANMJ00525 dan nomor mesin 4A91HY2009 milik Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia dari terdakwa Daud Delahoya Harianja selanjutnya saksi petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BBNP Sumut) menanyai terdakwa kemudian terdakwa mengaku pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib ada menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram dari seorang laki-laki yang tidak dikenal atas arahan Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia di daerah Patumbak Medan selanjutnya Narkotika jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram yang diterima tersebut disimpa terdakwa dirumah Jalan Bunga Herba Kel. Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan lalu keesokan harinya pada tanggal 18 Juni 2023 di hubungi oleh saksi Nanda Andika Syahputra Siagian alias Arif alias Birong melalui WhatsApp memerintahkan untuk menimbang dan membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian kecil, sesuai dengan arahan saksi Nanda Andika Syahputra Siagian alias Arif alias Birong lalu terdakwa menimbang dan membagi Narkotika jenis shabu tersebut setelah selesai menimbang dan membagi Narkotika jenis shabu terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram kepada seorang kurir bernama Maruli yang bertugas mengantar dan menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram kepada saksi Suyanto alias Anto Pelet;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Dedy Janatar Berampu, SH,MH,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Sekira pukul 22.00 wib di NONIE'S HUIS GUEST HOUSE Jalan Sei Asahan No. 32 Medan Baru, Padang Bulan Selayang I, Kecamatan. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan ditangkapnya saksi Suyanto als Anto Pelet (dalam berkas terpisah) di Jalan Letda Sujono Kelurahan Teluk Karang Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pukul 18.00 Wib dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa di introgasi mengaku narkotika tersebut di beli dari orang yang bernama Jekson dan untuk pengambilan dan penyerahan Narkotika tersebut Jekson menyuruh Suyanto alias Anto untuk menghubungi saksi Nanda alias Birong (berkas terpisah) yang merupakan anggota Jekson yang bertugas mengkordinir kurir untuk mengantar narkotika kepada orang lain sesuai arahan dari Jekson;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB Nanda Alias Birong berhasil di tangkap SPBU Simpang Rambung Jl. Deblot Sundoro Kel. Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi dari keterangan Nanda Alias Birong bahwa ia mengakui kenal dengan Suyanto als Anto Pelet dan benar ada memberikan narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi Terdakwa untuk menyiapkan narkotika ke beberapa orang antara lain Suyanto als Anto Pelet sebanyak 50 gram lalu Terdakwa menyerahkan narkotika milik Jekson yang di simpannya kepada Maruli (DPO) yang bertugas sebagai kurir untuk mengantar sabu kepada Suyanto als Anto Pelet;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Nanda Alias Birong dan mengakui bahwa Terdakwa pernah diperintah diperintah Nanda als Birong untuk menyiapkan Narkotika yang sebelumnya sudah disimpannya sebanyak 1000 gram dan atas perintah Nanda Als Birong sabu tersebut dipecah menjadi beberapa bagian dan salah satunya adalah satu bungkus sebanyak 50 gram diserahkan kepada MARULI (DPO) untuk diantar kepada Suyanto als Anto Pelet;
- Bahwa informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Suyanto als Anto Pelet di Jl. Letda Sujono, Tlk. Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan kemudian saksi menyamar menjadi pembeli (under cover buy) dengan mendatangi rumah tempat tinggal Suyanto als Anto Pelet di Jl. Letda Sujono, Tlk. Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan disita barang bukti berupa 2 paket kecil sabu milik Suyanto als Anto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pelet, dari keterangan Suyanto als Anto Pelet pada saat di introgasi bahwa narkotika tersebut di beli dari orang yang bernama Jekson dan untuk pengambilan dan penyerahan barang narkotikanya Jekson menyuruh Suyanto als Anto untuk menghubungi Nanda Alias Birong yang merupakan anggota Jekson yang bertugas mengkordinir kurir untuk mengantar narkotika kepada orang lain sesuai arahan dari jekson;

- Bahwa pada tanggal 4 September 2023 sekira pukul 22.30 saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di NONIE'S HUIS GUEST HOUSE di Jalan Sei Asahan No. 32 Medan Baru, Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara dan dari hasil interogasi Terdakwa pernah diperintah Jekson Silitonga Untuk bertemu dengan seorang laki laki yang tidak ia kenal dan menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 1000 gram;
- Bahwa atas perintah Nanda Als Birong sabu tersebut dipecah menjadi beberapa bagian dan salah satunya adalah satu bungkus sebanyak 50 gram diserahkan kepada Maruli(DPO) untuk diantar kepada Suyanto als Anto Pelet Selanjutnya Saksi bersama Tim membawa Terdakwa kekantor BNN Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang berupa 1 (Satu) Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 berwarna biru, 1 (satu) Handphone Merk Oppo Tipe CPH2387 berwarna hijau dengan nomor milik dari Jekson dan 1 (satu) unit Kendaraan, Mobil berwarna Hitam dengan merk Mitsubishi Xpander dengan Nopol terpasang BK 1171 FI, Nomor Rangka MK2NCLHANMJ00525 dan Nomor Mesin 4A91HY2009;
- Bahwa keterkaitan dengan Suyanto als Anto Pelet adalah orang yang di tangkap pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah tempat tinggalnya di Jl. Letda Sujono, Tlk. Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara karena memiliki ada menjual, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu., dan Nanda Andika Syaputra Siagian Alias Arif Alias Birong adalah orang yang di tangkap pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di SPBU Simpang Rambung Jl. Deblot Sundoro Kel. Rambung Kecamatan. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi karena bermufakat dengan terdakwa Suyanto als Anto Pelet dalam hal jual beli narkotika;
- Bahwa Terdakwa Daud Delahoya Harianja di tangkap pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di NONIE'S HUIS GUEST HOUSE di Jalan Sei Asahan No. 32 Merdeka Medan Baru,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara karena bermufakat dengan terdakwa Nanda Andika Syaputra Siagian Alias Arif Alias Birong dalam hal menerima, menyimpan, menyerahkan narkotika;

- Bahwa saksi tidak menemukan percakapan ataupun chat Whatsapp dari Hand phone milik Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika dan barang haram sejenisnya, akan tetapi ada menemukan bukti Chat dari Aplikasi Whatsap Hand phone (Hp) milik Nanda alias Birong terhadap Longor;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 kg (satu kilogram) akan tetapi tidak pernah di adakan penggeledahan lokasi penyimpanan Narkotika;
- Bahwa saksi beserta team menduga Longor itu adalah Terdakwa namun di Hand phone (Hp) Terdakwa saat di periksa tidak ada ditemukan bukti chat dari Nanda Alias Birong dan dari chat antara Jekson dan Nanda alias Birong tidak ada membahas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Darwan Girsang, SH,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Sekira pukul 22.00 wib di NONIE'S HUIS GUEST HOUSE Jalan Sei Asahan No. 32 Medan Baru, Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan ditangkapnya saksi Suyanto als Anto Pelet (dalam berkas terpisah) di Jalan Letda Sujono Kelurahan Teluk Karang Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pukul 18.00 Wib dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dari orang yang bernama Jekson dan untuk pengambilan dan penyerahan Narkotika tersebut Jekson menyuruh Suyanto alias Anto untuk menghubungi saksi Nanda alias Birong (berkas terpisah) yang merupakan anggota Jekson yang bertugas mengkordinir kurir untuk mengantar narkotika kepada orang lain sesuai arahan dari Jekson;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB Nanda Alias Birong berhasil di tangkap di SPBU Simpang Rambung Jl. Deblot Sundoro Kel. Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tinggi dari keterangan Nanda Alias Birong bahwa ia mengakui kenal dengan Suyanto als Anto Pelet dan benar ada memberikan narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi Terdakwa untuk menyiapkan narkotika ke beberapa orang antara lain Suyanto als Anto Pelet sebanyak 50 gram lalu Terdakwa menyerahkan narkotika milik Jekson yang di simpannya kepada Maruli (DPO) yang bertugas sebagai kurir untuk mengantar sabu kepada Suyanto als Anto Pelet;

- Bahwa Terdakwa mengenal Nanda Alias Birong dan mengakui bahwa Terdakwa pernah diperintah Nanda als Birong untuk menyiapkan Narkotika yang sebelumnya sudah disimpannya sebanyak 1000 gram dan atas perintah Nanda Als Birong sabu tersebut dipecah menjadi beberapa bagian dan salah satunya adalah satu bungkus sebanyak 50 gram diserahkan kepada MARULI (DPO) untuk diantar kepada Suyanto als Anto Pelet;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Suyanto als Anto Pelet di Jl. Letda Sujono, Tlk. Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan kemudian saksi Dedy menyamar menjadi pembeli (under cover buy) dengan mendatangi rumah tempat tinggal Suyanto als Anto Pelet di Jl. Letda Sujono, Tlk. Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan disita barang bukti berupa 2 paket kecil sabu milik Suyanto als Anto Pelet , dari keterangan Suyanto als Anto Pelet pada saat di introgasi bahwa narkotika tersebut di beli dari orang yang bernama Jekson dan untuk pengambilan dan penyerahan barang narkotikanya Jekson menyuruh Suyanto als Anto untuk menghubungi Nanda Alias Birong yang merupakan anggota Jekson yang bertugas mengkordinir kurir untuk mengantar narkotika kepada orang lain sesuai arahan dari jekson;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB Nanda Alias Birong berhasil di tangkap di SPBU Simpang Rambung Jl. Deblot Sundoro Kel. Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi dari keterangannya bahwa ia mengakui bahwa kenal dengan Suyanto als Anto Pelet dan benar ada memberikan narkotika jenis sabu dengan cara menyuruh Terdakwa menyiapkan Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak 50 gram dan menyerahkan kepada kurir bernama Maruli (DPO) untuk diantarkan kepada Suyanto als Anto Pelet;

- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut Suyanto als anto pelet menghubungi Nanda als Birong dan menyampaikan Sabu sudah sampai dan diterima oleh Suyanto als Anto Pelet Selanjutnya pada tanggal 4 September 2023 sekira pukul 22.30 saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di NONIE'S HUIS GUEST HOUSE di Jalan Sei Asahan No. 32 Medan Baru, Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa pernah diperintah Jekson Silitonga Untuk bertemu dengan seorang laki laki yang tidak ia kenal dan menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 1000 gram dan atas perintah Nanda Als Birong sabu tersebut dipecah menjadi beberapa bagian dan salah satunya adalah satu bungkus sebanyak 50 gram diserahkan kepada MARULI (DPO) untuk diantar kepada Suyanto als Anto Pelet Selanjutnya Saksi bersama Tim membawa Terdakwa kekantor BNN Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa telah disita barang bukti berupa 2 (dua) unit Hand phone (Hp) 1 (satu) milik Terdakwa dan 1 (satu) milik Jekson Silitonga dan 1 (satu) unit mobil Xpander;
- Bahwa Suyanto als Anto Pelet di tangkap pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah tempat tinggalnya di Jl. Letda Sujono, Tlk. Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara karena memiliki dan menjual, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu., Nanda Andika Syaputra Siagian Alias Arif Alias Birong adalah orang yang di tangkap pada pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di SPBU Simpang Rambung Jl. Deblot Sundoro Kel. Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi karena bermufakat dengan terdakwa Suyanto als Anto Pelet dalam hal jual beli narkotika;
- Bahwa Daud Delahoya Harianja di tangkap pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di NONIE'S HUIS GUEST HOUSE di Jalan Sei Asahan No. 32 Merdeka Medan Baru, Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara karena bermufakat dengan terdakwa Nanda Andika Syaputra Siagian Alias Arif Alias Birong dalam hal menerima, menyimpan, menyerahkan narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu penangkapan saksi bersama tim BNNP melihat ada 1 (satu) unit mobil Xpander keluar dari rumah dan kemudian saksi mengira yang mengemudikan mobil tersebut adalah Jekson Silitonga;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai mobil Xpander dimana pihak petugas tidak ada menemukan barang bukti timbangan pada diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) unit Handphone (Hp) dengan hasil tidak ada isinya mengenai pembahasan Narkotika dan tidak ditemukannya barang bukti Narkotika dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Budi Sitohang, SH,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Sekira pukul 22.00 wib di NONIE'S HUIS GUEST HOUSE Jalan Sei Asahan No. 32 Medan Baru, Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara;
   - Bahwa Terdakwa ditangkap setelah ditangkap saksi Suyanto als Anto Pelet (dalam berkas terpisah) di Jalan Letda Sujono Kelurahan Teluk Karang Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pukul 18.00 Wib dengan barang bukti shabu 2 (dua) bungkus plastik klip;
   - Bahwa Terdakwa mengaku narkotika tersebut di beli dari orang yang bernama Jekson dan untuk pengambilan dan penyerahan Narkotika tersebut Jekson menyuruh Suyanto alias Anto untuk menghubungi saksi Nanda alias Birong (berkas terpisah) yang merupakan anggota Jekson yang bertugas mengkordinir kurir untuk mengantar narkotika kepada orang lain sesuai arahan dari Jekson;
   - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB Nanda Alias Birong berhasil di tangkap SPBU Simpang Rambung Jl. Deblot Sundoro Kel. Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi dari keterangan Nanda Alias Birong bahwa ia mengakui kenal dengan Suyanto als Anto Pelet dan benar ada memberikan narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi Terdakwa untuk menyiapkan narkotika ke beberapa orang antara lain Suyanto als

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anto Pelet sebanyak 50 gram lalu Terdakwa menyerahkan narkotika milik Jekson yang di simpannya kepada Maruli (DPO) yang bertugas sebagai kurir untuk mengantar sabu kepada Suyanto als Anto Pelet;

- Bahwa Terdakwa mengenal Nanda Alias Birong dan mengakui bahwa Terdakwa pernah diperintah Nanda als Birong untuk menyiapkan Narkotika yang sudah disimpannya sebanyak 1000 gram dan atas perintah Nanda Als Birong sabu tersebut dipecah menjadi beberapa bagian dan salah satunya seberat 50 gram diserahkan kepada MARULI (DPO) untuk diantar kepada Suyanto als Anto Pelet;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Suyanto als Anto Pelet di Jl. Letda Sujono, Tlk. Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan kemudian saksi Dedy menyamar menjadi pembeli (under cover buy) dengan mendatangi rumah tempat tinggal Suyanto als Anto Pelet di Jl. Letda Sujono, Tlk. Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan disita barang bukti berupa 2 paket kecil sabu milik Suyanto als Anto Pelet , dari keterangan Suyanto als Anto Pelet pada saat di introgasi bahwa narkotika tersebut di beli dari orang yang bernama Jekson dan untuk pengambilan dan penyerahan barang narkotikanya Jekson menyuruh Suyanto als Anto untuk menghubungi Nanda Alias Birong yang merupakan anggota Jekson yang bertugas mengkordinir kurir untuk mengantar narkotika kepada orang lain sesuai arahan dari jekson;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB Nanda Alias Birong berhasil di tangkap di SPBU Simpang Rambung Jl. Deblot Sundoro Kel. Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi dari keterangannya bahwa ia mengakui bahwa kenal dengan Suyanto als Anto Pelet dan benar ada memberikan narkotika jenis sabu dengan cara menyuruh Terdakwa menyiapkan Narkotika sebanyak 50 gram dan menyerahkan kepada kurir bernama Maruli (DPO) untuk diantarkan kepada Suyanto als Anto Pelet;
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut Suyanto als anto pelet menghubungi Nanda als Birong dan menyampaikan Sabu sudah sampai dan diterima oleh Suyanto als Anto Pelet Selanjutnya pada tanggal 4 September 2023 sekira pukul 22.30 saksi bersama Tim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di NONIE'S HUIS GUEST HOUSE di Jalan Sei Asahan No. 32 Medan Baru, Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa pernah diperintah Jekson Silitonga Untuk bertemu dengan seorang laki laki yang tidak ia kenal dan menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 1000 gram dan atas perintah Nanda Als Birong sabu tersebut dipecah menjadi beberapa bagian dan salah satunya adalah satu bungkus sebanyak 50 gram diserahkan kepada MARULI (DPO) untuk diantar kepada Suyanto als Anto Pelet Selanjutnya Saksi bersama Tim membawa Terdakwa kekantor BNN Provinsi Sumatera Utara di Medan;
- Bahwa disita barang berupa yaitu 2 (dua) unit Hand phone (Hp) 1 (satu) milik Terdakwa dan 1 (satu) milik Jekson Silitonga dan 1 (satu) unit mobil Xpander, pada saat Ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Suyanto als Anto Pelet adalah orang yang di tangkap pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah tempat tinggalnya di Jl. Letda Sujono, Tlk. Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara karena memiliki ada menjual, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu., Nanda Andika Syaputra Siagian Alias Arif Alias Birong adalah orang yang di tangkap pada pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di SPBU Simpang Rambung Jl. Deblot Sundoro Kel. Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi karena bermufakat dengan terdakwa Suyanto als Anto Pelet dalam hal jual beli narkotika;
- Bahwa Daud Delahoya Harianja di tangkap pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di NONIE'S HUIS GUEST HOUSE di Jalan Sei Asahan No. 32 Merdeka Medan Baru, Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara karena bermufakat dengan terdakwa Nanda Andika Syaputra Siagian Alias Arif Alias Birong dalam hal menerima, menyimpan, menyerahkan narkotika;
- Bahwa pada waktu penangkapan saksi bersama tim BNNP melihat ada 1 (satu) unit mobil Xpander keluar dari rumah dan kemudian saksi mengira yang mengemudikan mobil tersebut adalah Jekson Silitonga;
- Bahwa pada saat ketika melakukan penanagkapan dimana pada saat itu saksi tidak menemukan barang bukti tentang timbangan sebagai alat untuk melakukan timbangan terhadap shabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Nanda Andika Syaputra Siagian Alias Arif Alias Birong,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib ketika berada dirumah Komplek Perumahan Villa Mencirim Madani No. 24 Sunggal di hubungi oleh Jekson menyuruh mengantarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram kepada Suyanto alias Anto Pelet;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib ketika berada dirumah Komplek Perumahan Villa Mencirim Madani No. 24 Sunggal, di hubungi oleh Jekson menyuruh mengantarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram kepada Suyanto alias Anto Pelet lalu berdasarkan perintah Jekson kemudian saksi menghubungi kurur yang bernama Maruli untuk mengambil barang Narkotika dari orang gudang yang bernama Daud (Terdakwa) lalu setelah mengambil Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Maruli mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada saksi Suyanto alias Anto Pelet dan untuk teknis serah terima Narkotika jenis shabu diatur oleh saksi Suyanto alias Anto Pelet lalu setelah menerima Narkotika jenis shabu saksi Suyanto menghubungi dan mengatakan Narkotika jenis shabu sudah diterima;
- Bahwa saksi ditangkap petugas BNN Provinsi Sumatera utara pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib di SPBU Simpang Rambung Jalan Dabot Sundoro Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara oleh petugas BNN Provinsi Sumatera Utara tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi kenal dengan Suyanto alias Anto Pelet karena jual beli Narkotika jenis shabu yang sebelumnya dikenalkan oleh Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia dalam hal mengedarkan Narkotika jenis shabu sekira 4 (empat) bulan sebelum penangkapan dan Suyanto alias Anto Pelet ada membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Jekson dan untuk pengambilan serta penyerahannya Suyanto alias Anto Pelet menghubungi saksi;
- Bahwa kemudian saksi memberikan Narkotika jenis shabu kepada Suyanto alias Anto Pelet melalui kurir yang bernama Maruli atas arahan dan perintah Jekson;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi berperan sebagai anggota dari Jekson dalam peredaran Narkotika jenis shabu yang memiliki tugas mengatur penyimpanan, penyerahan Narkotika jenis shabu milik Jekson kepada para pembeli selain itu memiliki tugas menerima, mengecek uang pembayaran Narkotika jenis shabu yang diambil sebelumnya sudah lunas atau tidak dimana jika pembayaran sudah lunas baru Narkotika jenis shabu dapat diserahkan kepada pembeli dan dari pekerjaan tersebut mendapat upah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi Suyanto alias Anto Pelet sudah lima kali sejak bulan Maret tahun 2023 membeli Narkotika jenis shabu kepada Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gram dengan pembayaran melalui transfer secara bertahap ke rekening Bank BRI nomor rekening 33761011614505 atas nama Nopriansyah;
- Bahwa saksi ditelepon oleh Jekson menyuruh saksi untuk mengambil uang di daerah Pancur Batu pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib ketika berada dirumah Komplek Perumahan Villa Mencirim Madani No. 24 Sunggal lalu uang tersebut diantar kepada seseorang yang tidak dikenal hanya di beritahukan nomor handphone 081916523980 oleh Jekson;
- Bahwa kemudian atas suruhan Jekson lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 21.00 Wib tiba di daerah Pancur Batu, tepatnya dipinggir jalan lewat pajak Pancur Batu menemui Jekson lalu setelah bertemu Jekson menyerahkan uang yang berada di dalam kotak kardus aqua sebanyak Rp.400.000.000, (empat ratus juta ripiah) dan setelah menerima yang sebanyak Rp 400.000.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada dalam kotak kardus aqua kemudian kembali kerumah di komplek perumahan villa mencirim madani dengan tujuan mengganti mobil dan sesampainya dirumah langsung pergi ke kota Tebing Tinggi dengan mengendarain mobil;
- Bahwa ketika diperjalanan menuju kota Tebing Tinggi di telepon oleh orang yang yang tidak diketahui namanya dan akan menerima uang sepakat bertemu di SPBU Simpang Rambung Jalan Deblot Sundoro Kel. Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi kemudian pada hari Jumat dini hari tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, tiba di tempat yang disepakati SPBU Simpang Rambung Jalan Deblot Sundoro Kel. Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tingginamun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketika keluar dari mobil dengan membawa uang tersebuttiba-tiba petugas BNN Provinsi Sumatera Utara langsung melakukan penangkapan terhadap selanjutnya bersama barang bukti dibawa kekantor BNN Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa dari penangkapan saksi disita barang berupa 1 (satu) handphone merk oppo dengan nomor Whatsapp 0813 7870 9521, 1(satu) handphone merk Vivo dengan nomor Whatsapp +885 1195 1204, 3 (tiga)kartuATM BRI, 1 (satu) kartu ATM Mandir, 1(satu) kartu ATM BNI, 1(satu) unit mobil HRV nopol BK 1305 BR dan Uang Tunai sebanyak Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) di dalam kotak aqua;
- Bahwa tujuan saksi Suyanto als Anto Pelet mengirim gambar Struk transferan uang tersebut ke What Sapp (WA) yaitu atas perintah Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia untuk kompulir untuk mengetahui dan mengetahui berapa jumlah uang yang sudah di bayar Suyanto alias Anto Pelet, kalau pembayaran sudah lunas baru Suyanto alias Anto Pelet dapat berikan sabu lagi untuk dijualnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah terjaring dalam peredaran Narkotika dan tidak juga penyalah guna Narkotika ataupun barang haram sejenisnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap polisi BNN Provinsi Sumatera Utara saksi dan Terdakwa masih bertemu dan menjumpai Ketua BAPERA Tebing tinggi di rumahnya karena Terdakwa mendapat juara 3 (tiga) saat bertanding;
- Bahwa Terdakwa bukanlah silongor seperti yang tertuang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP), atau sebagaimana yang tertera didalam whatsap Hand Phone tersebut;
- Bahwa menurut saksi jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa berkisar sekitar lebih kurang 5 (lima) atau 6 (enam) kilometer;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. **Saksi Suyanto Alias Anto Pelet,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap petugas BNN Provinsi Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Letda Sujono, Tlk. Karang Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara dikarenakan ada memiliki, menjual, menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketika ditangkap petugas BNN Provinsi Sumatera Utara ada ditemukan serta disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dimana 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu disimpan dalam keranjang cabe diruangan dapur dalam rumah dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu lagi disita dari tangan ketika menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada petugas BNN Provinsi Sumatera Utara dan saksi menerangkan sebelum ditangkap ada menjual Narkotika jenis shabu kepada petugas BNN Provinsi Sumatera Utara yang menyamar melakukan pembelian 1 (satu) bungkus klip dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa petugas BNN Provinsi Sumatera Utara melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Hand phone merk Oppo dengan nomor WA 089661817744, 1 (satu) botol alat hisab sabu (bong sabu), 3 (tiga) pipet alat untuk mengisap sabu, Uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar plastik klip;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang bernama Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia dengan cara membeli;
- Bahwa saksi menerima Narkotika jenis shabu dari Jekson terlebih dahulu memesannya kepada Jekson melalui pesan chat WhatsApp selanjutnya oleh Jekson mengarahkan kepada Terdakwa untuk proses serah terima Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Jekson melalui WhatsApp dengan nomor 0896 6181 7744 dan nomor WhatsApp Jekson 0838 3370 4034 dengan nama dikontak handphone Diman JK sedangkan Terdakwa merupakan anggota dari Jekson WhatsApp dengan nomor +85511951204;
- Bahwa saksi memesan Narkotika jenis shabu dari Jekson dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram dengan melakukan pembayaran kepada Jekson alias Mulia melalui transfer BANK BRI dengan nomor rekening 337601011614505 atas nama Nopriansyah dan bukti transfer dikirimkan kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa saksi terakhir memesan dan membeli Narkotika jenis shabu pada Jekson pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 50 (lima puluh) gram kemudian diperintahkan oleh Jekson

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk menghubungi Terdakwa selaku anggota kerja dari Jekson untuk proses serah terima Narkotika jenis shabu sehingga pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 diperintahkan oleh terdakwa untuk menerima Narkotika jenis shabu dari Maruli (DPO) orang suruhan terdakwa;

- Bahwa tujuan saksi membeli Narkotika jenis shabu dari Jekson untuk dijual kembali dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram dengan cara di buat menjadi paket kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya dan untuk pembelian 50 (lima puluh) gram Narkotika jenis shabu dapat habus terjual antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) minggu lamanya;

- Bahwa saksi ditelepon oleh Jekson menyuruh saksi mengambil uang di daerah Pancur Batu pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib ketika berada dirumah Komplek Perumahan Villa Mencirim Madani No. 24 Sunggal lalu uang tersebut diantar kepada seseorang yang tidak dikenal hanya di beritahukan nomor handphone 081916523980 oleh Jekson;

- Bahwa kemudian atas suruhan Jekson lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 21.00 Wib tiba di daerah Pancur Batu tepatnya dipinggir jalan lewat pajak Pancur Batu menemui Jekson lalu setelah bertemu Jekson menyerahkan uang yang berada di dalam kotak kardus aqua sebanyak Rp.400.000.000, (empat ratus juta ripiah) dan setelah menerima yang sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada idalam kotak kardus aqua kemudian kembali kerumah di komplek perumahan villa mencirim madani dengan tujuan mengganti mobil dan sesampainya dirumah langsung pergi ke kota Tebing Tinggi dengan mengendarain mobil;

- Bahwa saksi menjual Narkotika jenis shabu yang diperoleh dengan cara membelinya pada Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia sejak awal bulan Februari 2023 hingga ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa saksi menerangkan tidak benar Berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik BNN Prov. Sumatera Utara karena saksi pada waktu diperiksa mendapatkan intimidasi oleh penyidik BNN Prov. Suamtera Utara;

- Bahw saksi ada perkara yang telah diputus di Pengadilan Negeri Medan dan atas putusan Majelis Hakim saksi merasa keberatan dan mengajukan banding;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa waktu saksi ditangkap petugas BNN Prov saksi sedang berada dirumahnya di Kota Tebingtinggi bersama Ismadi/Peang, Peang mendatangi saya dan mengajak untuk memakai sabu-sabu dan peang sudah menyiapkan sabu-sabu untuk kami pakai dan sabu yang dibawa peang 0,10g (nol koma sepuluh gram) untuk kami pakai bersama dan pada waktu kami sedang memakai tiba-tiba datang polisi BNN dan langsung menangkap kami dan membawa ke kantor BNN;
- Bahwa saksi memberikan keterangan yang mana saksi sudah lama melakukan memakai/penyalah gunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi Verbalisan** di persidangan sebagai berikut:

6. **Saksi Hasiholan M. Siboro, SE,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan di kantor BNN Provinsi . Sumatera Utara dan tempatnya diruang kantor pemeriksaan lalu Terdakwa diperiksa dengan cara tanya jawab, dan ketika itu pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;
   - Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi ketika itu telah memberitahukan kepada pimpinan di BNN terhadap penangkapan Terdakwa tersebut;
   - Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan tidak ada di intimidasi atau dipukul saat dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan memberikan jawabannya dengan bebas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

7. **Saksi Untung Hariyono,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan di BNN Provinsi Sumatera Utara tepatnya diruang kantor lalu Terdakwa diperiksa dengan tanya jawab;
   - Bahwa saksi tahu pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa telah didampingi oleh Penasehat Hukum yang disediakan oleh pihak BNN;
   - Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi ketika itu telah memberitahukan kepada pimpinan BNN terhadap adanya penangkapan Terdakwa tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tata cara saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yaitu dengan cara saksi yang bertanya dan kemudian Terdakwa yang memberikan jawabannya;
- Bahwa setelah selesai saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa lalu saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membacakan hasil Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa membaca semua dari hasil pemeriksaannya lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah benar, setelah Terdakwa menyatakan benar lalu Terdakwa menandatangan berita acara pemeriksaan tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan akan haknya kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankannya, lalu oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan sebagai berikut:

8. **Saksi Jekson Eprain Silitonga,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi tahu kalua Terdakwa adalah merupakan seorang Atlit Tinju yang dimulai sejak sekolah dan sekarang telah menjadi sebagai pelatih Tinju;
   - Bahwa saksi tahu kalua pekerjaan orang tua Terdakwa adalah Pelatih Tinju dan Pedagang dan saksi tahu kalua rumah Terdakwa beralamat di Jalan Pulau Samosir Bandar Sono Tebing Tinggi;
   - Bahwa saksi tahu kalua Terdakwa tidak terlibat dan terjaring dengan tindak pidana peredaran narkoba oleh karena saksi sudah kenal dengan sangat baik dengan Terdakwa;
   - Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa saat 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak BNNP, saksi masih bertemu dengan Terdakwa saat Terdakwa sedang melakukan atau melatih Tinju ;
   - Bahwa hal yang terakhir saksi bicarakan dengan Terdakwa yaitu saat saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil mobil Xpander di kos-kosan jalan setia budi untuk dibawa kebengkel Auto Pilot Setia Budi karena mobil dibagian belakang ada lecet-lecet bekas tabrakan;
   - Bahwa mobil Xpander tersebut di ambil aparat kepolisian yang bertugas di BNNP Sumatera Utara, dan surat-surat kendaraan ada di dalam mobil dan mobil tersebut milik sepupu saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang saksi tahu kehidupan atau perekonomian Terdakwa biasa-biasa saja atau boleh dikategorikan sederhana;
- Bahwa yang saksi tahu kalau Terdakwa tidak pernah terlibat didalam peredaran narkotik shabu dan tidak pernah menjadi Gudang atau memiliki gudang narkoba
- Bahwa saksi mengenal Nanda Alias Birong karena teman satu sekolah sejak SD di Kota Tebing Tinggi dan sekarang Nanda Alias Birong berada dirutan karena Kasus Narkoba;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah menyuruh Nanda Alias Birong untuk menjual Narkoba seperti yang ada di Berita Aacara Pemeriksaan;
- Bahwa untuk saat ini kegiatan saksi sekarang yaitu saksi memiliki tempat usaha berupa kos-kosan dan juga usaha berupa koperasi;
- Bahwa BNNP menyita uang Rp. 600. 000. 000, - (enam ratus juta rupiah) dari Nanda Alias Birong saat ditangkap yang mana uang itu saksi pinjam dari BANK BRI untuk membeli tanah hendak membangun kos-kosan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

9. Saksi Dimas Manik, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa merupakan seorang Atlit Tinju sejak dari sekolah dan sekarang Terdakwa juga meruapakan sebagai pelatih Tinju;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa mendapatkan uang pada setiap bulannya dari pemerintah sebagai atlit Tinju berdasarkan informasi dari keluarga Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tahu kalau rumah Terdakwa beralamat di Jalan Pulau Samosir Bandar Sono Tebing Tinggi Sumatera Utara;
- Bahwa ya g saksi tahu kalau Terdakwa tidak ada ikut terjaring dengan tindak pidana peredaran narkoba karena saksi kenal baik dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa tidak pernah berpenampilan mewah dan Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa telah menikah 1 (satu) Tahun yang lalu dan setelah Terdakwa menikah kemudian saksi masih tetap mengadakan pertemuan dengan Terdakwa;
- Bahwa setahau saksi istri Terdakwa seorang bidan atau perawat, dan saksi kenal dengan istri Terdakwa namun tidak terlalu dekat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah ditangkap oleh pihak BNN bertempat di Medan dari informasi Adeknya Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Daud Delahoya Harianja** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 September 2023, sekitar pukul 22.00 Wib pada Tanggal 4 September 2023 di NONIE'S HUIS GUEST HOUSE Jalan Sei Asahan No. 32 Medan Baru Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang mengendarai mobil Xpander yang bertujuan untuk menyimpan mobil tersebut kerumah Terdakwa karena Terdakwa disuruh oleh Jekson Silitonga untuk menjemput mobil Xpander untuk dibawa ke bengkel esok harinya;
- Bahwa Jekson Silitonga menghubungi via telp saat Terdakwa sedang duduk-duduk dikedai kopi kemudian menayakan posisi Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab saya sedang minum kopi diwarung nih kemudian Jekson Silitonga mengatakan nanti aku jemput ya untuk mengambil mobil dirumah dan tolong besok bawa ke bengkel dan Terdakwa menjawab iya;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dimana Terdakwa sangat terkejut dan mempertanyakan kepada petugas BNNP ada apa ini kenapa aku ditangkap apa salahku pak, dan aparat BNN menjawab kau kan Jekson Silitonga, kemudian Terdakwa menjawab bukan saya bukan Jekson Silitonga akan tetapi tetap aparat BNNP tidak percaya dan terus membawa Terdakwa ke kantor BNN Prov Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak terima atas penangkapan terhadap dirinya karena Terkwa tidak pernah terlibat jaringan peredaran Narkotika ataupun barang haram sejenisnya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa di interogasi oleh pihak BNN Prov Terdakwa medapatkan tekanan dan dianiaya sampai wajah Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lembam-lembam dan membengkak akibat dipukul serta Terdakwa diperlakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Utara seperti sampah yang tak berguna;

- Bawha Terdakwa meminta tolong jangan dipukuli akan tetapi pihak BNN tetap tidak menghiraukan Terdakwa sehingga Terdakwa mengalami lembam-lembam dan pembengkakan pada bagian wajah Terdakwa akibat dianiaya oleh pihak BNN Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa tidak diperbolehkan oleh BNN untuk bertemu dengan pihak keluarga selama 9 (sembilan) hari berturut-turut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki, menjual, ataupun turut serta dalam peredaran Narkotika, dan tidak pernah mengetahui tentang Narkotika sebagaimana yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan Suyanto alias Anto Pelet dan tidak pernah berhubungan dengan Suyanto dalam bentuk apapun juga;
- Bahwa Terdakwa seorang Atlit Tinju dan sudah pernah mengikuti pertandingan tinju dan mendapatkan juara 3 (tiga), dan sekarang Terdakwa sebagai pelatih tinju;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan br situmorang dan pekerjaan istri Terdakwa adalah Bidan dan Terdakwa selalu patuh dan tunduk terhadap orang tua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan Imei 1. 8609 9205 6615 831, Imei 2. 8609 92056615 823;
- 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal berwarna putih dengan total berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Suyanto als Anto Pelet.

1 (satu) handphone merek Xiaomi Redmi 10 berwarna biru dengan nomor IMEI 1 : 8684 5005 8497 106 dan nomor IMEI 2 : 8684 5005 8497 116 dengan nomor sim card 0819 9794 3907 dan nomor aplikasi whatsapp business 083876843398.

1 (satu) handphone merek Oppo Tipe CPH2387 berwarna hijau dengan nomor IMEI 1 : 8611 0906 6780 179 dan nomor IMEI 2 : 8611 0906 6780 161 adalah milik dari Jekson Eprain Silitonga als Jekson als Mulia.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) unit kendaraan, mobil berwarna Hitam dengan merek Mitsubishi Xpander dengan nomor Polisi BK 1171 FI, Nomor Rangka MK2NCLHANMJ00525 dan nomor mesin 4A91HY2009 milik dari Jekson Eprain Silitonga als Jekson als Mulia.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, didalam berkas perkara juga terdapat bukti surat berupa:

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3789/NNF/2023 tanggal26 Juni 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa SUYANTO Als ANTO PELET dan NANDA ANDIKA SYAHPUTRA SIAGIAN alias ARIF alias BIRONG berupa 2 (dua) bungkus plastic being berisi Kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang dianalisi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa pemeriksa Yudiatnis, S.T dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 September 2023, sekitar pukul 22.00 Wib pada Tanggal 4 September 2023 di NONIE'S HUIS GUEST HOUSE Jalan Sei Asahan No. 32 Medan Baru Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, telah ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sedang mengendarai mobil Xpander yang bertujuan untuk menyimpan mobil tersebut kerumah Terdakwa karena Terdakwa disuruh oleh Jekson Silitonga untuk menjemput mobil Xpander untuk dibawa ke bengkel esok harinya;
- Bahwa benar Jekson Silitonga menghubungi via telp saat Terdakwa sedang duduk-duduk dikedai kopi kemudian menayakan posisi Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab saya sedang minum kopi diwarung nih kemudian Jekson Silitonga mengatakan nanti aku jemput ya untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambil mobil dirumah dan tolong besok bawa ke bengkel dan Terdakwa menjawab iya;

- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sangat terkejut dan mempertanyakan kepada Aparat BNNP ada apa ini kenapa saya ditangkap apa salahku pak, dan aparat BNN menjawab kau kan Jekson Silitonga, kemudian Terdakwa menjawab bukan saya bukan Jekson Silitonga;
- Bahwa benar Terdakwa tidak terima dengan penangkapan terhadap dirinya karena Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana peredaran Narkotika ataupun barang haram apapun;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa di interogasi oleh pihak BNN Prov Terdakwa medapatkan tekanan dan dianiaya sampai wajah Terdakwa lembam-lembam dan membengkak serta Terdakwa diperlakukan oleh BNN Prov. Sumut tidak manusiawi;
- Bawha benar Terdakwa meminta tolong jangan untuk tidak dipukuli akan tetapi pihak BNN tetap tidak menghiraukan, sehingga Terdakwa mengalami lembam-lembam dan pembengkakan pada bagian wajah Terdakwa akibat dianiaya oleh pihak BNN tersebut;
- Bahwa benar pada waktu ditangkap Terdakwa tidak diperbolehkan oleh pihak BNN untuk bertemu dengan pihak keluarganya selama 9 (sembilan) hari berturut-turut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memiliki, menjual, ataupun turut serta dalam peredaran Narkotika, dan tidak pernah mengetahui tentang Narkotika,
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal dengan Suyanto alias Anto Pelet dan tidak pernah berhubungan dengan Suyanto dalam bentuk apapun juga ;
- Bahwa benar Terdakwa seorang Atlit Tinju dan sudah pernah mengikuti pertandingan tinju dan mendapatkan juara 3 (tiga), dan sekarang Terdakwa sebagai seorang pelatih Tinju;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif Subsidairitas, yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Atau Kedua melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidairitas, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang mengandung unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama Daud Delahoya Harianja yang diajukan sebagai terdakwa dan setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ketika sidang dimulai dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dinyatakan telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa para saksi dari petugas BNN Provinsi Sumatera Utara yaitu Dedy Janatar Berampu,SH.MH, Darman Girsang dan Budi Sitohang telah mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu yang pelakunya adalah saksi Suyanto alias Anto Pelet bertempat di Jln Letda Sujono Kelurahan Teluk Karang Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa petugas BNN Sumatera Utara dari informasi tersebut melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, setelah pihak BNN berada di Jln Letda Sujono Kelurahan Teluk Karang Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara, mendatangi dan melakukan penggeledahan rumah saksi Suyanto alias Anto Pelet, pada saat itu ada ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal berwarna putih yaitu narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, kemudian atas barang bukti tersebut lalu pihak BNN Provinsi Sumatera Utara tersebut melakukan pemeriksaanterhadap Suyanto alias Anto Pelet;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh BNN dimana Suyanto alias Anto Pelet mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut benar miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya dari Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia (DPO), kemudian Jekson Eprain Silitonga memerintahkan Suyanto alia Anto Pelet untuk menghubungi Nanda Andika Syahputra Siagian alias Arif alias Birong sebagai anggota kurir Jekson Eprain Silitonga, agar shabu yang dibeli oleh Suyanto alias Anto Pelet dapat diserahkan oleh Nanda Andika Syahputra Siagian tersebut sesuai dengan perintah dari Jekson Eprain Silitonga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Suyanto alias Anto Pelet yang mana petugas BNN pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wib, telah dilakukan penangkapan terhadap Nanda Andika Syahputra Siagian alias Arif alias Birong bertempat di SPBU Simpang Rambung Jalan Deblot Sindoro, Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi, lalu pada saat diperiksa saksi Nanda Andika Syahputra Siagian alias Arif alias Birong mengakui bahwa kenal dengan Suyanto alias Anto Pelet dan mengakui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa pernah memberikan shabu kepada Terdakwa sebagai penjaga Gudang untuk menyerahkan shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada Suyanto alias Anto Pelet, lalu selanjutnya Terdakwa menyerahkan shabu milik dari Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia tersebut yang disimpan oleh Maruli (DPO) sebagai kurir pengantar shabu tersebut kepada pembelinya yaitu Suyanto alias Anto Pelet;

Menimbang, bahwa petugas BNN Sumatera Utara mendapatkan informasi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 tentang keberadaan Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia bertempat di kos-kosan Nonie's Huis Guest House di Jalan Sei Asahan No. 32 Merdeka Medan Baru, Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan selanjutnya dilakukan penyelidikan, kemudian pada jam 22. 00 Wib pihak petugas BNN Sumatera Utara melihat Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia, dengan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa, dengan tujuan ingin mengambil mobil milik Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia yang sedang terperkir di kos-kosan Nonie's Huis Guest House di Jalan Sei Asahan No. 32 Merdeka Medan Baru, Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, lalu petugas BNN tersebut langsung mengamankan Terdakwa Ketika sedang berada didalam mobil, sedang Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ada ditemukan oleh petugas BNN tersebut berupa barang yaitu 1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiomi Redmi 10 warna biru dengan nomor Imei I: 8684 5005 8497106 dan nomor Imei 2 : 8684 5005 8497 116 dan dengan menggunakan nomor Sim Card 0819 9794 3907 dan nomor aplikasi What Sapp business 0838 7684 3398, I satu buah Hand Phone Merk Oppo Type CPH2387 warna hijai dengan nomor Imei I: 86116780179 dan nomor Imei 2: 861109066780161 milik Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia dan 1 (satu) unit Mobil Mitshubishi Xpander warna hitam dengan nomor polisi BK 1181 FI, nomor rangka MK2NCLHANMJ00525 dan nomor mesin 4A91HY2009 milik Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia, barang-barang tersebut disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari petugas BNN Sumatera Utara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa lalu petugas BNN menanyakan kepada Terdakwa dan Ketika itu Terdakwa mengatakan bahwa pada tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wib telah menerima shabu-shabu seberat 1000 (seribu) gram dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal atas arahan Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia yang ketika itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berada di Patumbak Medan, kemudian oleh Terdakwa shabu-shabu tersebut disimpan di rumah di jalan Bunga Herba Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, kemudian pada tanggal 18 Jui 2023 Terdakwa dihubungi oleh Nanda Andika Syahputra Siagian alias Arif alias Birong melalui Whatsapp dengan memerintahkan agar shabu-shabu tersebut dibagi kedalam beberapa bagian kecil, kemudian sesuai dengan arahan Nanda Andika Syahputra Siagian alias Arif alias Birong tersebut lalu Terdakwa, setelah selesai membagikan shabu tersebut lalu Terdakwa menyerahkan shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada Maruli selaku kurir dan oleh Maruli shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut diserahkan kepada Suyanto alias Anto Pelet;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan terhadap Suyanto alias anto Pelet dan Nanda Andika Syahputra Siagian alias Arif alias Birong, pihak petugas BNN telah mengamankan barang bukti shabu-shabu yang sebelumnya shabu-shabu tersebut diperoleh oleh Suyanto alias Anto Pelet dari Maruli dan Maruli menerima dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 3789/NNF/2023 tanggal 26 juni 2023 terhadap 2 (dua) bungkus plastic bening berisi kristal putih yang beratnya 0,15 (nol koma lima belas) gram adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangan oleh pemeriksa Yudiatnis,S.T,. Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan dari keterangan para saksi dipersidangan dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti shabu-shabu dengan hasil positif mengandung Methamfetamina, dan dari keterangan para saksi tersebut juga dapat ditemukan bahwa didalam melakukan transaksi baik terlibat langsung ataupun tidak yang terpenting diketahui bahwa dalam penguasaan shabu-shabu sebagai berang bukti telah melalui beberapa perpindahan penguasaan atau perintah-perintah untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu tersebut, dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Maruli sebagai orang yang mengantar shabu-shabu tersebut ke Suyanto alias Anto Pelet, ttidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maka dengan demikian terdakwa sebagai masyarakat biasa tidak memiliki izin untuk memerintahkan, menyerahkan dan juga menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasrkan dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa didalam tindak pidana narkotika jenis shabu telah dilakukan secara bersama-sama yaitu ada yang mengendalikan yaitu menyuruh melakukan, melakukan dan turut serta melakukan, dengan tujuan akhir bahwa keinginan perbuatan tersebut harus tercapai sebagaimana yang dikehendaki oleh mereka yang terlibat didalam peredaran narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dari persidangan antara lain dari keterangan para saksi bahwa predaran narkotika jenis shabu dalam perkara a quo telah melibatkan beberapa orang antara lain saksi Nanda Andika Syahputra Siagian alias Arif alias Birong pernah menghubungi Terdakwa yang menurut Nanda Andika Syahputra Siagian alias Arif alias Birong bahwa Terdakwa sebagai penjaga Gudang dan dimintakan untuk menyerahkan shabu seberaat 50 (lima puluh) gram kepada Suyanto alias Anto Pelet, kemudian Terdakwa menyerahkan shabu seberat 50 (lima puluh) gram milik Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia, shabu tersebut sebelumnya telah disimpan oleh Maruli (DPO) yang ketika itu bertugas sebagai kurir pengantar shabu kepada pembelinya yaitu Suyanto alias Anto Pelet;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang didapat oleh petugas dari BNN Provinsi Sumatera Utara adalah sisa dari shabu-shabu yang sebelumnya seberata 50 (lima puluh) gram yang telah diterima oleh Syanto alias Anto Pelet, dan shabu-shabu tersebut sebelumnya telah melalui beberapa orang yang ikut membantu sehingga shabu-shabu tersebut berada atau diterima oleh Suyanto alias Anto Pelet, peran yang telah dikerjakan oleh satu orang dengan orang lainnya sebagaimana fakta dipersidangan bahwa peran Terdakwa selaku orang yang menerima arahan dari Nanda Andika Syahputra Siagian alias Arif alias Birong untuk memberikan shabu-shabu kepada Suyanto alias Anto Pelet, melalui Maruli (DPO), maka peran dari masing-masing baik Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia, Terdakwa, Maruli (DPO) dan Suyanto alias Anto Pelet, telah melakukan perannya masing-masing sehingga dengan hasil telah disita oleh petugas BNN Provinsi Sumatera Utara adalah barang bukti yang diawalnya berasal dari perintah dan dikerjakan secara berantai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Kesatu Primair dinyatakan telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota Pembelaannya, maka terhadap nota pembelaannya Penasihat Hukum tersebut menurut Majelis Hakim bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan juga barang bukti dalam perkara a quo bahwa rangkaian tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Nanda Andika Syahputra Siagian alias Arif alias Birong, Suyanto alias Anto Pelet, Maruli (DPO), Jekson Eprain Silitonga alias Jekson alias Mulia, telah terbukti maka dengan demikian terhadap pembelaan dari Pensihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat mematahkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab secara pidana maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo dengan Imei 1. 8609 9205 6615 831, Imei 2. 8609 92056615 823, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Nanda Andika Syaputra Siagian, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Nanda Andika Syaputra Siagian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal berwarna putih dengan total berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Suyanto als Anto Pelet, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Suyanto als Anto Pelet;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek Xiaomi Redmi 10 berwarna biru dengan nomor IMEI 1 : 8684 5005 8497 106 dan nomor IMEI 2 : 8684 5005 8497 116 dengan nomor sim card 0819 9794 3907 dan nomor aplikasi whatsapp business 083876843398. Dan 1 (satu) handphone merek Oppo Tipe CPH2387 berwarna hijau dengan nomor IMEI 1 : 8611 0906 6780 179 dan nomor IMEI 2 : 8611 0906 6780 161 adalah milik dari Jekson Eprain Silitonga als Jekson als Mulia. oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan, mobil berwarna Hitam dengan merek Mitsubishi Xpander dengan nomor Polisi BK 1171 FI, Nomor Rangka MK2NCLHANMJ00525 dan nomor mesin 4A91HY2009 milik dari Jekson Eprain Silitonga als Jekson als Mulia, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Jekson Eprain Silitonga, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Jekson Eprain Silitonga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Daud Delahoya Harianja** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Daud Delahoya Harianja** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo dengan Imei 1. 8609 9205 6615 831, Imei 2. 8609 92056615 823;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Nanda Andika Syaputra Siagian.

- 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal berwarna putih dengan total berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Suyanto als Anto Pelet.

1 (satu) buah Hand Phone merek Xiaomi Redmi 10 berwarna biru dengan nomor IMEI 1 : 8684 5005 8497 106 dan nomor IMEI 2 : 8684 5005 8497 116 dengan nomor sim card 0819 9794 3907 dan nomor aplikasi whatsapp business 083876843398.

1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo Tipe CPH2387 berwarna hijau dengan nomor IMEI 1 : 8611 0906 6780 179 dan nomor IMEI 2 : 8611 0906 6780 161 adalah milik dari Jekson Eprain Silitonga als Jekson als Mulia.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit kendaraan, mobil berwarna Hitam dengan Merk Mitsubishi Xpander dengan nomor Polisi BK 1171 FI, Nomor Rangka MK2NCLHANMJ00525 dan nomor mesin 4A91HY2009 milik dari Jekson Eprain Silitonga als Jekson als Mulia.

Dipergunakan dalam berkas Jekson Eprain Silitonga.

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., Donald Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Anita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Zufida Hanum, S.H., M.H. Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)